

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4783/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด พัทลุง
นาย ปัญญา เขมะวนิช

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91, มาตรา 278, มาตรา 318

ความผิดฐานพรากผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจาร เป็นความผิดสำเร็จนับแต่จำเลย
เริ่มพรากผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้เยาว์ไปโดยมีเจตนาเพื่อการอนาจาร แม้จำเลยยังไม่ได้
กระทำอนาจารผู้เสียหายก็ตามการที่จำเลยกระทำอนาจารผู้เสียหายหลังจากนั้นจึง
เป็นความผิดอีกกรรมหนึ่งซึ่งต่างกรรมต่างวาระกับความผิดดังกล่าว การกระทำของ
จำเลยจึงเป็นความผิดหลายกรรม.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 278, 318

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
278 กระทั่งหนึ่ง กับมีความผิดตามมาตรา 318 วรรคสามอีกกระทั่งหนึ่ง ลด
มาตราส่วนโทษตามมาตรา 75 กึ่งหนึ่งแล้ว ขอให้ความผิดตามมาตรา 278 จำคุก 6
เดือน ขอให้ความผิดตามมาตรา 318 วรรคสาม จำคุก 1 ปี 6 เดือน รวมจำคุก 2 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ลดโทษให้จำเลยตามมาตรา 78 อีกกึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยฎีกาว่าการกระทำของจำเลยในความผิดฐานพราກผู้เสียหายไปเพื่อการอนาจาร และความผิดฐานกระทำอนาจารเป็นความผิดกรรมเดียวกัน เพราะมีเจตนาเดียวกันและความผิดฐานกระทำอนาจารเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของความผิดฐานพราກผู้เยาว์เพื่อการอนาจาร พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า การที่จำเลยมีเจตนาพราກผู้เสียหายไปเพื่อการอนาจาร ถือได้ว่าความผิดฐานพราກผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจารสำเร็จนับแต่จำเลยเริ่มพราກผู้เสียหายไปโดยมีเจตนาดังกล่าวแล้ว แม้จำเลยยังมิได้กระทำอนาจารผู้เสียหายก็ตามการที่จำเลยกระทำอนาจารผู้เสียหายหลังจากนั้น จึงเป็นความผิดอีกกรรมหนึ่งซึ่งต่างกรรมต่างวาระกับความผิดฐานพราກผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจาร การกระทำของจำเลยจึงเป็นหลายกรรมต่างกันเป็น 2 กระทำ

พิพากษายืน.

(ราเชนทร์ จัมปาสุต-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-วินัย กันนะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น